

0000515-28.2018.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fábio Marcelo Holanda

Comarca: Vinhedo

Foro: Foro de Vinhedo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 02/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO VITOR ALMEIDA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Marcelo Holanda

Vistos.

JOÃO VÍTOR ALMEIDA SILVA foi denunciado e está sendo processado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque segundo a denúncia, no dia 15 de março de 2.018, por volta das 15h, na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Vinhedo

Foro de Vinhedo - 1ª Vara

Estrada da Boiada, 530, Jardim Brasil - CEP 13289-086, Fone: (19) 3876-3616, Vinhedo-SP - E-mail: vinhedo1@tjsp.jus.br

0000515-28.2018.8.26.0544 - lauda

frgm

SENTENÇA

Processo nº:

0000515-28.2018.8.26.0544

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO VITOR ALMEIDA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Marcelo Holanda

Vistos.

JOÃO VÍTOR ALMEIDA SILVA foi denunciado e está sendo processado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque segundo a denúncia, no dia 15 de março de 2.018, por volta das 15h, na Rua Orídes Antunes de Campos, altura do nº 40, Vinhedo/SP, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 64 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 90,6g, bem como 41 porções da mesma droga, sob a forma de crack, com peso bruto aproximado de 67,9g (cf. laudo de constatação fls. 13/14), assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, o denunciado foi visto em local conhecido como ponto de

traficância e, ao perceber a guarnição, empreendeu fuga, ensejando a abordagem policial.

Segundo a denúncia, durante a revista, em suas vestes íntimas, foram localizadas 30 porções de cocaína e 41 porções de crack, além de R\$ 40,00 em dinheiro.

A denúncia está a fls. 83/84.

O réu compareceu espontaneamente aos autos (fls. 99/100) constituiu advogado e apresentou defesa preliminar a fls. 101/104.

A denúncia foi recebida em 12/12/2019 (fls. 132).

Na audiência de instrução realizada foram ouvidas duas testemunhas comuns à acusação, tendo sido requerido e deferida a instauração de incidente de dependência toxicológica (fls. 211/217). O réu foi interrogado ao final (fls. 255 e 256/257).

Após, em audiência designada em continuação, o réu foi interrogado (fls. 255/257).

Em alegações finais, o representante do MP pediu a procedência da ação e a defesa pediu, em caso de condenação, a aplicação da pena nos patamares mínimos legais (fls. 265/268 e 276/284).

Em apenso está o incidente de dependência toxicológica que concluiu ser o réu semi-imputável (fls. 51/56 do apenso).

É o relatório. Decido.

A materialidade do crime está comprovada pelos auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), pelo laudo de constatação preliminar de fls. 15/16, pelo laudo complementar de fls. 94/95, bem como pelo resultado da prova oral colhida.

A autoria também está comprovada.

O acusado ficou em silêncio na fase policial (fls. 06). Em Juízo o acusado disse que era usuário de entorpecentes e estava vendendo drogas no local dos fatos.

A confissão do acusado foi corroborada pelas declarações das testemunhas policiais militares que disseram sobre a apreensão de dinheiro e das porções de entorpecentes relacionadas ao réu.

As declarações das testemunhas policiais são coerentes com aquelas prestadas na fase policial (fls. 03 e 05) e merecem credibilidade no caso concreto porque foram corroboradas pela apreensão em poder do réu de várias porções de entorpecentes embaladas em condições de pronta entrega a terceiros usuários, além de valor em dinheiro, em circunstâncias que evidenciam o envolvimento do réu com o crime de tráfico de entorpecentes e que excluem a possibilidade inocência do acusado.

As provas dos autos demonstram que os policiais agiram no cumprimento do dever e não foram movidos por nenhum outro sentimento pessoal em relação ao réu. Não há nos autos também nenhuma prova de que as testemunhas policiais agiram por fins diversos do cumprimento do dever.

O réu foi detido com 71 porções de cocaína (fls.03/05, 14/16, 35/37 e 94/95) em condições de pronta entrega a terceiros usuários e que evidenciam a relação das drogas com o tráfico, não com o mero consumo, pelo que não verifico a possibilidade de desclassificação da imputação contida na denúncia para o crime de menor gravidade previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

A alegação de dificuldades financeiras não foi comprovada pelo réu e mesmo sua existência não é suficiente para comprovar o estado de necessidade, que exige a prova de perigo atual e inevitável a direito próprio ou alheio.

Doso as penas.

Não considero a mera referência a outros procedimentos sem condenação criminal definitiva como indicativas de maus antecedentes, diante do princípio do estado de inocência, aplicando-se aqui também os termos da súmula 444 do STJ.

As condenações posteriores aos fatos descritos na denúncia não atraem a reincidência e nem representam maus antecedentes do acusado, diante dos termos da súmula 444 do STJ e do princípio do estado de inocência, como efeito do qual na aplicação da pena devem ser consideradas as condições do réu na época da infração penal. Nesse sentido, já se decidiu:

"A fixação da pena deve levar em conta a data do delito e não aquela da condenação (o ideal seria que a sanção fosse aplicada *in continenti*, para que sua finalidade pedagógica tivesse sentido, donde não poder a impossibilidade material disso, ser trazida em desprol do condenado)" (TACRIM-SP AC 270.681, Rel. Juiz Adauto Suannes).

Assim, a condenação aplicada posteriormente aos fatos deste processo não pode vir em prejuízo do réu (fls. 141/142).

Portanto, o acusado é primário e portador de bons antecedentes, respeitados os termos da súmula 444 do STJ.

Na primeira fase de aplicação da pena, pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, verifico que as circunstâncias judiciais do artigo 59 não são desfavoráveis ao acusado. Em consequência, fixo a reprimenda no mínimo legal em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da lei penal, verifico que o acusado é confesso.

A confissão não determinará a redução das penas já fixadas no piso mínimo, aplicando-se aqui os termos da súmula 231 do STJ segundo a qual a incidência da atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal.

O acusado é primário, portador de bons antecedentes, envolveu-se ocasionalmente com a prática do tráfico de entorpecentes e não tem relação comprovada com nenhuma associação criminosa pelo que deve ser beneficiado pela regra do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Diante disso, presentes os requisitos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, reduzo as penas acima impostas em desfavor de Paulo em 2/3 (dois terços). Fixados estes parâmetros, fixo para Paulo a reprimenda em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O art. 33, §4º, da Lei nº 11343/06 é constitucional porque efeito dos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, este último consagrado expressamente no art. 5º, XLVI, da CF.

A redução prevista no art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos também é socialmente recomendável, na medida em que exclui criminosos de menor periculosidade, esta aqui entendida como menor potencialidade para a prática de crimes, dos efeitos deletérios do cárcere prolongado.

Ainda na terceira fase de aplicação da pena, pela semi-imputabilidade do acusado

reconhecida no apenso, pela incidência do art. 46 da Lei nº 11.343/2006, reduzo a pena acima imposta em 1/3, mínimo que considero porque o réu tinha parcial capacidade de entender e se autodeterminar. Fixo a reprimenda, desse modo, em 1 ano, 1 mês e 10 dias de reclusão e 111 dias-multa.

Não há outras causas modificadoras da pena, razão pela qual torno definitivas as reprimendas impostas.

Diante da falta de informações precisas sobre as condições econômicas do réu, o valor do dia-multa ficará adstrito ao mínimo legal, devidamente atualizado desde a data do evento.

O STF declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, na parte em que estabelecia a obrigatoriedade da fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena aos condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados (STF, Pleno, HC 111.840/ES, rel. Min. Dias Toffoli, j. 27/06/2012).

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria votos, também afastou a natureza hedionda do crime de tráfico privilegiado de drogas (STF - HC 118.533- MS, j. 23/junho/2016, Relª. Minª. Cármen Lúcia).

Deste modo o regime inicial do cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser estabelecido nos termos do art. 33 do CP e, no caso concreto, levando-se em conta a quantidade da pena imposta e a primariedade do réu aulo ao tempo dos fatos, deve ser o aberto.

Diante do exposto, julgo procedente a ação penal para condenar JOÃO VÍTOR ALMEIDA SILVA, Adriano Marçal da Silva e Ana Cristina Gonzaga de Almeida da Silva, a cumprir a pena de 1 ano, 1 mês e 10 dias de reclusão e a pagar 111 dias-multa, cada dia multa no piso mínimo como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

O Pleno do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da expressão vedada a conversão em penas restritivas de direitos (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 - HC n. 97.256-RS, 1 de outubro de 2010).

Por sua vez, a Resolução 5/2012, do Senado Federal, suspendeu a vedação da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, prescrita no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

A inconstitucionalidade reconhecida incidentalmente pelo STF deve ser aqui declarada porque a proibição de substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, assim reconhecida pelo art. 44, parte final, da Lei nº 11.343/06, viola a garantia constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF).

Em consequência, deve-se assegurar ao Juiz a possibilidade de avaliar as condições objetivas e subjetivas de aplicação do benefício previsto no art. 44, do Código Penal. O réu é primário e portador de bons antecedentes, situação que demonstra que ele tem condições objetivas e subjetivas de cumprimento da pena sem o rigor dos regimes mais severos que o aberto.

Presentes os requisitos do art. 44, do CP, substituo a pena privativa de liberdade, superior a um ano, por outra pena de 111 dias multa e por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade a ser estabelecida pelo Juízo da Execução, observados os critérios do art. 46 do CP.

Portanto, o réu fica obrigado ao pagamento de 222 dias-multa, além de sujeito a prestação de serviços à comunidade.

No caso de descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos, o réu cumprirá a pena privativa de liberdade no regime inicialmente aberto, conforme acima exposto, respeitada a regra do art. 42 do CP, cuja análise compete ao juiz da execução (art. 66, III, "c", da Lei nº 7.210/84).

O acusado tem o direito ao cumprimento da pena privativa de liberdade no regime menos rigoroso que o fechado. O acusado é primário, sendo menor a sua periculosidade, esta entendida como potencialidade para praticar crimes, e a instrução processual foi encerrada sem indevidas interferências do réu. O acusado tem endereço conhecido. Por esses motivos, não verifico a necessidade da prisão preventiva do acusado para a garantia da ordem pública ou garantia de aplicação da Lei Penal e reconheço o direito do réu recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Declaro a perda do valor apreendido em poder do réu, porque comprovada a sua origem criminosa, em favor da União (art. 91, do Código Penal e art. 63, da Lei nº 11.343/06).

P. e I.

Vinhedo, 31 de agosto de 2022.

Documento assinado digitalmente, nos termos da Lei nº 11.419/2006, conforme impressão à margem direita.